



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**MÉRITO**

**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 30/04/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL**

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO**

**Processo:** TC-004936.989.25-0.

**Representante:** Julia de Souza Ferreira da Costa Soares (OAB/SP n.º 492.760).

**Representada:** Prefeitura Municipal de Rancharia.

**Responsável:** Homero Pinelli Severo Lins, Prefeito.

**Advogados:** Matheus Vinicius Galvão Fabiano (OAB/SP n.º 442.089), Marcio Aparecido Pascotto (OAB/SP n.º 111.636), Lucio Monteiro Junior (OAB/SP n.º 240.384), Carolina de Oliveira Sobral Ramirez dos Santos (OAB/SP n.º 228.546), Karina Martinello Daltio Machado (OAB/SP n.º 194.848) e Gabryela Dias Roma Cavalcante (OAB/SP n.º 322.783).

**Assunto:** Representação contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 008/2025, Processo Administrativo n.º 026/2025, que objetiva a contratação de sistema estruturado de ensino para professores e alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) e do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais.

**Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,**

Em exame Representação formulada pela advogada **Julia de Souza Ferreira da Costa Soares** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 008/2025, Processo Administrativo n.º 026/2025, da Prefeitura de Rancharia, visando à



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



contratação de sistema estruturado de ensino para professores e alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) e do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais.

Em resumo, a Representante critica os seguintes aspectos do ato convocatório:

**a) Nulidade do Processo Licitatório: Aquisição de Sistema Educacional com Especificações não Usuais no Mercado – Violação à Deliberação TC-A-21176/26/06 – Análise Amostral Eivada de Subjetivismos.**

Afirma que os artigos 6º e 29 da Lei n.º 14.133/2021 reservam a utilização da modalidade licitatória Pregão para contratação de bens e serviços comuns, o que não pode ser aplicado na situação vertente, na qual a Administração pretende adquirir sistema de ensino complexo, cuja natureza técnica não se enquadra nos requisitos previstos nos citados dispositivos legais.

Observa que o edital adota critérios técnicos para a avaliação das amostras, com atribuição de pontuação como condição à classificação das propostas, julgadas pelos parâmetros “Atende”, “Atende Parcialmente” e “Não Atende”.

Além disso, foram eleitas como diretrizes de análise de compatibilidade das ofertas em relação ao objeto: i) aspectos didático-metodológicos; ii) proposta pedagógica; iii) organização dos conteúdos, iv) portal de educação; v) programa de formação continuada; vi) avaliação da qualidade do ensino, entre outros, fatores que não podem ser aferidos mediante especificações usuais de mercado, tal como preceitua a legislação atinente à modalidade em questão.

Destaca ponto de verificação previsto no instrumento dotado de caráter técnico singular, de sorte a afastar o objeto do conceito de software de prateleira.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Relembra, ainda, a Deliberação deste Tribunal (TC-A-021176/026/06), cuja redação orienta que as contratações de sistema de ensino sejam precedidas de processo licitatório do tipo técnica e preço, citando precedentes desta Corte no mesmo sentido.

**b) Falta de Critério Objetivo para o Julgamento das Amostras – Prova de Conceito.**

Aponta subjetivismo nos critérios de avaliação das amostras descritos no Anexo 02, conforme exemplo que cataloga, asseverando que não há definição sobre margem de tolerância quanto aos padrões “Atende”, “Atende Parcialmente” e “Não Atende”.

Prossegue indicando indefinições e omissões nos parâmetros de exame, que prejudicam o sucesso e imparcialidade do certame, situação que, segundo jurisprudência desta Casa, acarreta determinação de aprimoramento do roteiro de avaliação dos protótipos, com adoção de bases objetivas.

**c) Indefinição do Objeto Licitado.**

Sustenta que a leitura do ato convocatório demonstra que os serviços licitados apresentam flagrante falha em suas descrições, inviabilizando a formulação de propostas comerciais, conforme exemplo apresentado, existindo muitas dúvidas, em especial em relação aos simulados e à formação continuada.

**d) Aglutinação Indevida do Fornecimento de Software e Datacenter.**

Aponta violação ao disposto na alínea “b” do inciso V do artigo 40 da Lei n.º 14.133/2021, em virtude da aglutinação indevida de serviços de naturezas técnicas absolutamente distintas, quais sejam, fornecimento de sistema e serviço de infraestrutura de datacenter, já que não existem no mercado muitas empresas capazes de atender a tal estipulação, situação agravada pela vedação expressa à subcontratação.



**e) Inexigência de Atestados de Capacidade Técnica – Risco ao Sucesso da Licitação dada a Complexidade do Objeto.**

Tendo em conta a natureza da contratação pretendida, entende que a carência de demanda de atestados de capacidade técnica das licitantes não observa o inciso II do artigo 67 da Nova Lei de Licitações, colocando em risco o Município, o qual ficará sujeito à contratação de empresa sem histórico adequado na execução de serviços educacionais da magnitude pretendida, podendo comprometer a qualidade do ensino oferecido às crianças e adolescentes da rede pública.

**f) Exiguidade do Prazo para Apresentação das Amostras.**

Considera exíguo o interregno de 03 (três) dias úteis para a oferta dos descritivos técnicos do sistema e amostras dos materiais, mesmo sendo direcionado unicamente à vencedora provisoriamente classificada.

Explica que esse lapso temporal causa restrição à ampla concorrência, pois as empresas de outros Estados ou Municípios mais distantes, por exemplo, terão dificuldades em cumprir tal obrigação, conforme julgados catalogados.

**g) Indevida Exigência de Comprovação de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual – Serviço não Tributado por ICMS – Ausência de Relação com o Objeto Licitado.**

Reclama da alínea “c” do subitem 5.2, cujo teor requer das licitantes a apresentação de prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, demanda não compatível com o objeto da disputa, sobre o qual não incide ICMS, mas unicamente ISS, de competência Municipal, na esteira de precedentes que cita.

**h) Índices Contábeis não Usualmente Adotados no Mercado.**

Delineia que o índice contábil exigido (Índice de Solvência Geral - ISG



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



maior ou igual a 1,00) não é usual no mercado, sendo, portanto, abusivo, com capacidade para limitar a competitividade, em desconformidade com o § 5º do artigo 69 do Novo Estatuto Licitatório.

Passando a discorrer sobre as funcionalidades da demonstração pelo aludido indicador, pondera que a métrica de 0,5% é suficiente para atingir o objetivo de avaliar se a empresa tem condição financeira para cumprir as obrigações relacionadas ao torneio, citando julgados desta Casa e do TCU a respeito do tema.

**i) Divergência e Exiguidade dos Prazos para Fornecimento do Sistema.**

Nesse tópico, considera insuficiente o prazo de 15 (quinze) dias previsto para a entrega do Sistema Educacional, indicando as diversas providências necessárias para o cumprimento da obrigação, cuja execução se mostra inviável nesse período.

De outra parte, observa incongruência dos termos editalícios no tocante a esse lapso temporal, uma vez que o subitem 8.1.7 do edital o estipula em 15 (quinze) dias; enquanto o item 12 do Termo de Referência prevê, para a mesma finalidade, 30 (trinta) dias, situação que pode comprometer a correta avaliação das condições necessárias para entrega e instalação do software.

Conclui requerendo a adoção de medida cautelar que suspenda o andamento do certame, com posterior determinação de correção da peça convocatória nos pontos impugnados.

Identificaram-se, ao menos em tese, aspectos que contrariam a norma de regência, segunda a jurisprudência deste Tribunal, de modo que, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se à autoridade responsável pela competição interregno para a apresentação de cópia completa do edital impugnado e de justificativas acerca de todos os aspectos suscitados pela Representante.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Ademais, considerando que esta Corte poderá decidir pela correção do instrumento, determinou-se a suspensão da licitação até ulterior decisão acerca da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 12/03/2025.

Devidamente notificado, o Município encartou aos autos exemplar do ato de chamamento e esclarecimentos de seu interesse.

A princípio, citando decisórios desta Casa, entende acertado o emprego do Pregão no caso em apreço.

Nessa direção, salienta que, atualmente, os projetos educacionais de boa qualidade têm se mostrado como alternativas viáveis para minorar a diferença no ensino, de sorte a propiciar aos estudantes da rede pública melhores condições de preparo para a futura vida profissional.

Dispõe que, para melhor se adaptar ao ordenamento jurídico vigente, o mercado nacional vem desenvolvendo materiais didático-pedagógicos que podem ser contratados sem a necessidade de se submeterem a exame técnico complexo, bastando que sejam descritos em termos referenciais.

Pondera que *está em desuso a interpretação levada a efeito pela Reclamante no sentido de que a Deliberação TCA-21176/026/06 vedaria a utilização do pregão eletrônico como modalidade para a contratação buscada.*

Enfatiza que a contratação de sistema pedagógico de ensino se enquadra no conceito de serviço comum, desenhado no artigo 6º, inciso XIII, e artigo 29, ambos da Lei n.º 14.133/2021.

Explica que as empresas do segmento do objeto licitado se adequaram às necessidades públicas, desenvolvendo “padronização” mediante a difusão das técnicas de elaboração de “sistemas de ensino”, disso decorrendo a



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



possibilidade de as contratações serem precedidas de Pregão.

Ademais, salienta que as atividades almejadas não correspondem a serviços de natureza predominantemente intelectual, pois os *‘sistemas’ fornecidos pelos particulares derivam de modelos preexistentes, objetivamente delimitados por padrões normativ[o]s impost[o]s pelo Poder Público e sem qualquer característica especial ou peculiar que não possa ser satisfeita pela pluralidade de sistemas disponíveis no mercado.*

Cita, para corroborar sua tese, certames deflagrados por outros entes federativos, nos quais houve a adoção da modalidade licitatória ora impugnada, bem como precedente deste Tribunal.

Em continuidade, elucida que estipulou, nos termos do artigo 17, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021, fase de exame de amostras das soluções oferecidas, à qual será submetida a empresa ofertante da melhor proposta na etapa de lances.

Informa que a Comissão de Avaliação desses protótipos é integrada por profissionais da área permanente de Educação Municipal, possuindo, portanto, expertise para a análise da adequação dos materiais entregues às especificações editalícias e às políticas públicas educacionais a serem executadas na Comarca.

Expõe que a peça editalícia estabeleceu a oferta de amostras correspondentes ao: I) item 7 (material didático – pedagógico – descritivo); II) item 8 (ambiente digital de aprendizagem); III) item 9 (assessoria pedagógica); IV) item 10 (avaliações de desempenho); e V) item 11 (formação continuada), os quais serão avaliados mediante os critérios técnicos e objetivos “Atente”, “Não Atende” e “Atende Parcialmente”.

Sobre a composição do anseio de contratação, assevera que não há que se falar em indefinição, pois o que se almeja não está restrito ao fornecimento de material didático predefinido, mas engloba, também, serviços variados e



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



interligados de natureza continuada, tais como: capacitação de docentes, acompanhamento pedagógico, avaliação institucional e ferramentas digitais.

Indica, para reforço de sua argumentação, julgados deste Tribunal.

Esclarece que não há demanda de fornecimento de datacenter por parte da futura contratada, mas apenas de “ambiente digital”, por meio de um “portal de educação na internet”, consoante item 8 do termo referencial.

De outra parte, compromete-se a incluir na peça de chamamento requisição de comprovação de capacitação técnica para o cumprimento do escopo pretendido, reconhecendo, assim, a queixa que se ressente de imposição da espécie.

Em relação à entrega das amostras, não vislumbra exiguidade no interregno concedido para a adoção dessa providência, porquanto *todos os participantes do certame possuem prévia e inequívoca ciência da necessidade de apresentação de amostras e dispõe[m] dos materiais preexistentes.*

Pondera que a jurisprudência deste Tribunal só tem rechaçado a fixação do prazo de três dias nas hipóteses em que, juntamente dos protótipos, a empresa deve entregar documentação específica.

Dispõe que a solicitação de prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual está em consonância com o artigo 68, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021, em especial porque o objeto não é integrado apenas de materiais didáticos, como, igualmente, de serviços interligados.

No âmbito da qualificação econômico-financeira, aduz que os índices eleitos, sobretudo o de solvência geral, são suficientes para propiciar maior concretude e segurança para a Administração por ocasião da efetiva contratação, mormente diante do ramo de atividade do objeto e do montante estimado correspondente (R\$ 1.544.974,96), além de estar em conformidade com decisões



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



desta Casa.

Acerca do prazo para fornecimento das soluções, compromete-se a retificar a divergência entre o subitem 8.1.7. do edital e item 12 do Termo de Referência, uniformizando, assim, a indicação de que a futura contratada terá 30 (trinta) dias para entregar o sistema estruturado de ensino.

Por fim, à exceção dos equívocos reconhecidos, pleiteou a improcedência da Representação.

A **Assessoria Técnica, conjugados os enfoques econômicos e jurídicos**, manifestou-se pela **parcial procedência** da impugnação.

Em mesmo sentido concluiu a **Chefia de ATJ**, ressalvado no que tange à crítica contra a solicitação de demonstração de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, a qual considerou improcedente.

O **Ministério Público de Contas** emitiu parecer pela **parcial procedência** da Representação, propondo, de sua parte, a anulação da competição, em virtude da indevida utilização da modalidade Pregão e do tipo “menor preço” para a contratação do objeto em apreço.

**É o relatório.**

GC.CCM-21



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 30/04/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL**

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO**

**Processo:** TC-004936.989.25-0.

**Representante:** Julia de Souza Ferreira da Costa Soares (OAB/SP n.º 492.760).

**Representada:** Prefeitura Municipal de Rancharia.

**Responsável:** Homero Pinelli Severo Lins, Prefeito.

**Advogados:** Matheus Vinicius Galvão Fabiano (OAB/SP n.º 442.089), Marcio Aparecido Pascotto (OAB/SP n.º 111.636), Lucio Monteiro Junior (OAB/SP n.º 240.384), Carolina de Oliveira Sobral Ramirez dos Santos (OAB/SP n.º 228.546), Karina Martinello Daltio Machado (OAB/SP n.º 194.848) e Gabryela Dias Roma Cavalcante (OAB/SP n.º 322.783).

**Assunto:** Representação contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 008/2025, Processo Administrativo n.º 026/2025, que objetiva a contratação de sistema estruturado de ensino para professores e alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) e do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais.

**EMENTA:** CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ESTRUTURADO DE ENSINO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL. FASE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA E MATERIAIS DIDÁTICOS. EMPREGO DO TIPO LICITATÓRIO MENOR PREÇO E DA MODALIDADE PREGÃO. INADEQUAÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÃO.

**Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do**



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**Ministério Público de Contas,**

A licitação em apreço visa à contratação de sistema estruturado de ensino para professores e alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) e do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais.

Decomposição desse escopo revela que a futura contratada estará incumbida do fornecimento de material didático, impresso e digital (livros multidisciplinares), bem como da prestação de serviços pedagógicos de natureza continuada para os destinatários já indicados, tal como se extrai do subitem 1.2. do termo referencial:

[...] O objeto desta licitação compreende a entrega, entre materiais didáticos e serviços de natureza continuada:

- a) de material didático pedagógico impresso e digital, para alunos e professores, considerando-se a disponibilização do arquivo contendo a versão adaptada para alunos com deficiência visual parcial (material ampliado);
  - b) de objetos digitais que auxiliam no processo de aprendizagem, disponibilizados em um Ambiente Digital Educacional acessível para Alunos, Professores, Equipe Pedagógica e Pais da rede;
  - c) de Serviço de Assessoria Pedagógica Presencial e Remota;
  - d) de Avaliações Integradas de Desempenho periódicas para alunos do Ensino Fundamental, bem como, plataforma de devolutiva de resultados das avaliações com relatórios individuais e coletivo;
  - e) cursos de Capacitação e Formação (presencial e on-line) para a comunidade escolar professores e gestores;
- A descrição detalhada desses materiais e serviços deve compor a Proposta Técnica a ser entregue pela licitante no envelope adequado.

Logo, não há controvérsia, nos presentes autos, acerca do presente anseio de contratação, conclusão essa que, a propósito, está embasada em conteúdo do Anexo 01 do ato convocatório (tópico 5):

[...] Um Sistema de Ensino, pela sua própria concepção, não é apenas um conjunto de materiais e serviços. Tem uma estrutura sistêmica e uma base conceitual e metodológica que dá coesão ao conjunto de seus elementos constitutivos, tanto os de natureza física como livros, apostilas ou outros materiais, como os de natureza digital. Estes últimos, disponíveis em ambientes digitais, podem ser trilhas de aprendizagem, games, vídeos, entre outros, e estão articulados aos elementos físicos, para enriquecer, complementar, ou contextualizar conteúdos de ensino. Dessa forma, como o próprio nome diz, a natureza sistêmica dos sistemas de ensino exige que



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



tanto os recursos físicos como os recursos digitais sejam utilizados conjuntamente.

[...]

O plano curricular da coleção de materiais a ser implantado no município deverá estar atualizado e possível de ser integrado à proposta pedagógica para educação infantil e ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Rancharia, abordando temas contemporâneos transversais por exemplo meio ambiente, tecnologia, globalização e multiculturalismo, desenvolvendo habilidades socioemocionais e promovendo resolução de situações-problemas [...].

Isto posto, o Município, em sede defensoria, descreve o desenvolvimento do ramo mercadológico pertinente ao objeto licitado, visando, com isso, justificar o seu enquadramento no conceito de “serviços comuns”, estampado no artigo 6º, inciso XIII, da Lei n.º 14.133/2021<sup>1</sup> e, via de consequência, o emprego da modalidade Pregão e, ainda, do tipo licitatório “menor preço”, escolhas essas criticadas na inicial.

Todavia, algumas passagens do Anexo 02 - Avaliação Técnica da Proposta e Materiais Didáticos remetem à existência de “proposta técnica”, estabelecendo, ademais, os critérios “Atende integralmente”, “Atende parcialmente” e “Não atende” para sua avaliação e a dos produtos didáticos entregues a título de amostras.

Não fosse apenas isso, houve a estipulação de 176 (cento e setenta e seis) proposições para fins de verificação, com previsão de, no máximo, 20 (vinte) pontos para cada uma delas, de modo a permitir o somatório total de até 3.520 pontos, sendo que, nos moldes do presente instrumento, será desclassificada empresa que atingir quantitativo global inferior a 70% (setenta por cento) do limite de pontuação, isto é, 2.464.

---

<sup>1</sup> “Art. 6 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado; [...]”.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Esse panorama, segundo aferição realizada por ATJ, cujo excerto se reproduz na sequência, afasta-se do exame de conformidade autorizado no artigo 17, § 3º, da Nova Lei de Licitações e Contratos<sup>2</sup>, voltado à comprovação da aderência da oferta às especificações definidas no termo de referência ou projeto básico, assemelhando-se, em concreto, a procedimento vocacionado à aferição de proposta de índole técnica:

[...] Por outro lado, a expressão “proposta técnica” aparece no edital 13 vezes, em especial, no anexo que trata da análise da amostra: “ANEXO 02 – AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA E MATERIAIS DIDÁTICOS”. Tal anexo estabelece critérios para a atribuição de pontuação relacionada a 176 quesitos e define que será aprovada a amostra que atingir pelo menos 70% da pontuação máxima possível. Deste modo, o procedimento fixado no referido anexo mais se assemelha a uma análise de proposta técnica, típica de licitações do tipo “técnica e preço”, do que uma análise de amostra, em que o objetivo é avaliar apenas a conformidade do material ofertado com as exigências do termo de referência.

Além disso, os tais quesitos de avaliação estão carregados de subjetivismos, como aventado pela Representante, de modo que só se pode garantir um mínimo de tratamento isonômico aos participantes, se todas as “propostas técnicas” ofertadas forem avaliadas concomitantemente [...].

O certame vertente, portanto, por prever verdadeira fase de julgamento de proposta técnica, não se amolda ao panorama dos precedentes citados pela Origem<sup>3</sup>, não se compatibilizando, afora isso, com o tipo “menor preço” nem, por conseguinte, com a modalidade adotada *in casu*, qual seja, Pregão, razão por que não pode ser mantido nos moldes em que concebido, devendo ser anulado, consoante preconizado no artigo 71, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> “§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico”.

<sup>3</sup> A exemplo dos julgamentos do TC-008760.989.21-0 (Segunda Câmara, Sessão de 17/05/2022, Relator e. Conselheiro Robson Marinho) e do TC-011462.989.22-9 (Primeira Câmara, Sessão de 09/05/2023, sob relatoria do e. Conselheiro Antonio Roque Citadini).

<sup>4</sup> “Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos,



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Sendo assim, para que o exame de proposta de caráter técnico possa ocorrer, deve ser providenciado pela Administração o uso do tipo licitatório correlacionado, isto é, “técnica e preço” e, por decorrência lógica, da modalidade Concorrência.

Sem embargo dessa constatação, importa abordar as demais impugnações com o intuito de iluminar eventual pretensão de se lançar nova licitação com objetivos similares.

Nessa direção e dada sua pertinência com a queixa motivadora da determinação de anulação desta competição, impõe-se à Prefeitura, como se extrai do parecer técnico da Assessoria desta Casa, a definição de critérios objetivos para a avaliação das amostras e quesitos necessários, tudo em linha com o artigo 5º do Novo Estatuto de Licitações, podendo neste caso concreto, entretanto, ser mantido o interregno concedido para a entrega dos referidos protótipos e descritivo técnico da solução ofertada<sup>5</sup>.

Dando continuidade, a Origem, na oportunidade em que lhe foi concedida, comprometeu-se a incluir no ato de convocação requisição habilitatória de prova de aptidão técnica, bem como a uniformizar o interregno concedido para fornecimento do sistema de ensino, consignando-o em 30 (trinta) dias em todos os tópicos da peça de convocação e seus anexos, providências essas que convergem com as irresignações formuladas contra esses aspectos do certame, tornando-as

---

"o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

[...]

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; [...]”.

<sup>5</sup> “7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, em até 03 (três) dias úteis, serão exigidas da empresa vencedora um Descritivo Técnico do Sistema a ser ofertado e amostras dos materiais para análise do corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação”.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



incontroversas.

Concernente ao “Ambiente Digital de Aprendizagem”<sup>6</sup>, embora o Município tenha defendido que se trata de simples “Portal de Educação na Internet” e não exista no Anexo 01 referência à necessidade de fornecimento de *datacenter*, avaliação realizada por ATJ, sob o prisma técnico, considera o questionamento formulado pela Representante procedente, porquanto:

[...] O edital efetivamente não menciona os termos “software” e “data-center”. Contudo, o tal “ambiente digital”, que deve estar em um “portal de educação na internet”, depende obviamente da disponibilidade de um software educacional e de uma infraestrutura que o hospede e esteja acessível na Internet. Ou seja, os precedentes citados pela Representante são aplicáveis ao caso, ainda que o edital não busque obter o licenciamento de um determinado software. Portanto, consideramos a crítica procedente, devendo a Representada prever a possibilidade de subcontratação parcial de serviços, ao menos no que se refere à hospedagem do “portal de educação”.

Desta feita, caberá à Prefeitura de Rancharia permitir, expressamente, a subcontratação, pelo menos, da atividade de hospedagem do “Portal de

---

**<sup>6</sup> “8. DO AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM**

Além do material impresso, o Sistema Estruturado de Ensino deve oferecer a seus adotantes o acesso a um ambiente digital que proporcione aos usuários possibilidades que vão além dos recursos disponibilizados dentro de uma sala de aula tradicional. Na plataforma devem estar disponíveis diversos recursos digitais que tornam o processo de ensino-aprendizagem muito mais interativo. O uso desse ambiente deve possibilitar também a conexão entre toda a comunidade escolar, que poderá interagir com as mais diversas funcionalidades disponibilizadas para facilitar o dia a dia de gestores, diretores, pais, professores e estudantes.

A empresa contratada, portanto, deverá manter, durante a vigência do contrato, um ambiente digital de aprendizagem na *internet* oferecendo serviços e informações para todos os profissionais envolvidos (Diretores, Coordenadores, Professores), bem como para pais e alunos, disponibilizando para cada usuário um login e senha, visando o acompanhamento individualizado de notícias educacionais, materiais de apoio de todos os segmentos e componentes curriculares do material didático ofertado, recursos multimídia, comunicados, manuais de professores, subsídios para elaboração de avaliações, banco de questões, cursos, palestras e outras publicações especiais para o aprimoramento da equipe técnica da contratante com o sistema de ensino a ser implantado. **O ambiente deve ser articulado com o Material Didático**, fornecendo recursos que auxiliem no processo de aprendizagem e no acompanhamento do desenvolvimento dos alunos pelo Professor. O ambiente poderá ser acessado por diferentes dispositivos, como celulares, tablets e computadores” (Anexo 01).



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Educação”, propiciando, com isso, condição com o potencial para ampliar a disputa.

Em seguimento, à míngua de justificativas específicas por parte do Poder Público, prosperam parcialmente as críticas quanto à caracterização do escopo da avença, pois, tal como compreendeu a Área Técnica oficiante no feito a partir do teor do Termo de Referência<sup>7</sup>, conclui-se que a responsabilidade pela elaboração dos simulados recai na empresa contratada.

Porém, acerca da formação continuada<sup>8</sup>, o documento referencial do torneio não se fez acompanhar da estipulação dos responsáveis pelo estabelecimento dos temas a serem trabalhados e fornecimento dos locais em que as oficinas e palestras serão ministrados, não definindo, além do mais, a frequência desses eventos e suas subdivisões ou não em turnos, dados esses que deverão ser providenciados pela Representada por ocasião do relançamento da competição, a fim de permitir a correta elaboração das propostas e o posterior e adequado acompanhamento da execução das atividades.

Demais insurgências, de outra parte, são improcedentes.

Nesse sentido, em relação à prova de regularidade fiscal perante a

---

<sup>7</sup> **“10. DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO**

[...]

Para tanto, a empresa a ser contratada, deverá oferecer avaliações que podem ser divididas em dois grupos:

[...]

**2º) Simulados**

Além da avaliação citada acima, a empresa contratada deve fornecer simulados impressos de aplicação semestral, aplicados do 2º ao 9º ano, para os componentes de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês”.

<sup>8</sup> **“11. DA FORMAÇÃO CONTINUADA**

A empresa contratada deverá proporcionar eventos tais como oficinas e palestras, presenciais e à distância, com temas atuais relacionados ao processo educacional como um todo, atendendo às necessidades de formação e capacitação de cada profissional das escolas, independente da área em que ele atue” (termo referencial).



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Fazenda Estadual<sup>9</sup>, levando em conta que a dicção da cláusula combatida acaba por refletir, em linhas gerais, a redação genérica do artigo 68, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021<sup>10</sup>, não prospera a queixa elaborada contra esse tópico editalício.

À vista desse panorama, portanto, bem como do disposto no inciso II do mesmo dispositivo normativo<sup>11</sup>, cabe à licitante demonstrar sua regularidade apenas no que tange aos tributos que incidam sobre sua atividade e se refiram a exações que recaiam no escopo em disputa, documentação essa a que, alerte-se, deve se restringir a análise da Administração.

Trata-se de diretriz, via de consequência, que apenas ecoa a atual jurisprudência desta Casa em relação à interpretação dos artigos 29, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.666/1993<sup>12</sup>, cujos teores são reproduzidos, com pequena diferença redacional, nos referidos dispositivos do Novo Estatuto Licitatório, ensejando julgamentos tais como aqueles relacionados aos processos TC-019858.989.24-7, TC-019875.989.24-6 e TC-020042.989.24-4 (Sessão Plenária de 16/10/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo) e TC-016582.989.24-0 (Sessão Plenária de 09/10/2024, sob relatoria do e. Conselheiro

---

<sup>9</sup> “**5.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

[...]

**c)** prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; [...]”.

<sup>10</sup> “Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

[...]

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;”.

<sup>11</sup> “II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; [...]”.

<sup>12</sup> Nesse ínterim, a decisão proferida nos processos n.ºs TC-000406.989.23-6, TC-000457.989.23-4 e TC-000580.989.23-4, em Sessão Plenária de 01/03/2023, sob relatoria da e. Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Dimas Ramalho).

De mesmo modo não se sustenta a reclamação contra a fixação, no âmbito da qualificação econômico-financeira, de prova de atendimento a Índice de Solvência Geral  $\geq 1,00$  (maior ou igual a um), porquanto, na esteira do exame empreendido pelo Setor Especializado desta Corte, não há indicativo de que tal diretriz seja restritiva à competitividade em face do ramo de atividade do presente anseio de contratação.

Em arremate, necessário alertar a Representada para que eventuais arquivos juntados aos autos de processo eletrônico deste Tribunal estejam em formato “PDF pesquisável”, em consonância com o Comunicado GP n.º 04/2016 (publicado no DOE de 17/03/2016).

Nessa conformidade, **nos estritos limites dos aspectos abordados**, meu voto considera **parcialmente procedente** a Representação, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Rancharia proceda à anulação do Pregão Eletrônico n.º 008/2025**, nos termos do artigo 171, § § 1º e 3º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, tendo em vista a inadequação da adoção do tipo licitatório menor preço e da modalidade Pregão, sem prejuízo da observância das demais orientações constantes do corpo do presente voto em caso de lançamento de certame de objetivos análogos.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

**É como voto.**